

CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E APLICATIVOS MÓVEIS

PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE

CONTRATADA

As partes acima qualificadas, de comum acordo e na melhor forma de direito, resolvem celebrar o presente Contrato de Desenvolvimento de Software e Aplicativos Móveis, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes, reconhecendo que o presente instrumento reflete equilíbrio contratual e foi negociado de boa-fé entre as partes.

CLÁUSULA 1. OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto o desenvolvimento de software web e/ou aplicativo móvel, conforme especificações definidas no Documento de Levantamento de Escopo e Requisitos (LER) e demais Anexos que integram este contrato para todos os fins.

1.2. O projeto será executado sob regime de CONTRATO FECHADO, com escopo delimitado conforme Anexos.

1.3. Alterações de escopo, funcionalidades, integrações, regras de negócio ou requisitos técnicos dependerão de aprovação expressa de ambas as partes mediante Termo Aditivo, com eventual readequação de prazo e valor.

1.4. A CONTRATADA está proibida de comercializar, reproduzir ou disponibilizar a terceiros o código-fonte desenvolvido especificamente para a CONTRATANTE, ressalvados frameworks, bibliotecas e componentes de uso geral de mercado.

1.5. A CONTRATANTE terá acesso ao ambiente de homologação durante toda a execução do projeto, podendo acompanhar o progresso das entregas.

CLÁUSULA 2. PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

2.1. O valor total do contrato será de R\$ _____ (_____ reais).

2.2. Os pagamentos serão realizados conforme o seguinte parcelamento, de acordo com as datas definidas entre as partes:

Parcela 1: R\$ _____ — Entrada, devida na assinatura do contrato;

Parcela 2: R\$ _____ — Vencimento em ____/____/____;

Parcela 3: R\$ _____ — Vencimento em ____/____/____;

(parcelas adicionais poderão ser incluídas conforme negociação das partes)

2.3. O não pagamento na data acordada, após notificação formal com prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularização, autorizará a CONTRATADA a suspender os serviços até a quitação do débito.

2.4. Sobre valores em atraso, após o prazo de cura de 5 (cinco) dias úteis, incidirão: correção monetária pelo IPCA, multa de 10% (dez por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês.

- 2.5. Os valores contratados contemplam todos os tributos incidentes sobre a prestação dos serviços.
- 2.6. As Notas Fiscais serão emitidas no momento de cada cobrança, conforme parcelamento definido no item 2.2.

CLÁUSULA 3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 3.1. Desenvolver e entregar o Software conforme escopo contratado, utilizando boas práticas de desenvolvimento de software.
- 3.2. Realizar testes funcionais antes de cada entrega, garantindo que as funcionalidades estejam operacionais conforme o escopo.
- 3.3. Informar à CONTRATANTE, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, eventuais impedimentos técnicos que possam impactar o prazo de entrega.
- 3.4. Manter comunicação regular com a CONTRATANTE durante a execução do projeto, prestando informações sobre o andamento dos trabalhos sempre que solicitado.
- 3.5. Responsabilizar-se exclusivamente por seus colaboradores, empregados e prestadores de serviços, incluindo encargos trabalhistas e previdenciários.
- 3.6. Entregar o código-fonte devidamente comentado e documentado ao final do projeto, após quitação integral do contrato.
- 3.7. A responsabilidade da CONTRATADA limita-se ao desenvolvimento e entrega do Software funcionando de acordo com o escopo contratado. A CONTRATADA não garante resultados comerciais, financeiros ou mercadológicos decorrentes da utilização do Software.

CLÁUSULA 4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 4.1. Efetuar os pagamentos nos prazos contratados.
- 4.2. Disponibilizar todas as informações, documentos, acessos e definições necessárias para a execução do projeto, em prazo razoável após solicitação formal da CONTRATADA.
- 4.3. Designar um ponto de contato responsável por aprovações e comunicações durante todo o projeto.
- 4.4. Manifestar-se formalmente sobre entregas, aprovações e solicitações da CONTRATADA dentro dos prazos previstos neste contrato.
- 4.5. O atraso na entrega de informações, conteúdos, acessos ou aprovações implicará prorrogação automática dos prazos de execução pelo mesmo período do atraso.
- 4.6. Responder pelas informações fornecidas para o desenvolvimento do projeto, incluindo veracidade de dados e legalidade dos conteúdos.

CLÁUSULA 5. ACEITE DAS ENTREGAS

- 5.1. Toda entrega realizada pela CONTRATADA poderá ser enviada por e-mail, plataforma de gestão, sistema de chamados ou outro meio eletrônico que permita comprovação de recebimento.
- 5.2. A CONTRATANTE deverá manifestar-se sobre a entrega no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas úteis após o recebimento.
- 5.3. Caso a CONTRATANTE identifique não conformidade com o escopo contratado, deverá apontá-la fundamentadamente dentro do prazo do item 5.2, com descrição específica do problema.
- 5.4. A ausência de manifestação dentro do prazo previsto caracterizará aceite tácito da entrega, para todos os fins contratuais.
- 5.5. O aceite poderá ocorrer mediante e-mail, assinatura digital, plataforma de gestão ou qualquer outro meio eletrônico rastreável.
- 5.6. Para fins deste contrato, define-se como entrega final a disponibilização do ambiente de homologação com todas as funcionalidades previstas no escopo, seguida de aceite formal pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA 6. PRAZO DE ENTREGA

6.1. A data de início do projeto é ____/____/_____, e a data prevista para entrega final é ____/____/_____.

6.2. Entende-se por entrega final a disponibilização de todas as funcionalidades previstas no escopo em ambiente de homologação, para aceite formal pela CONTRATANTE conforme Cláusula 5.

6.3. O prazo de entrega poderá ser prorrogado mediante comunicação formal, sempre que houver:

- a) atraso da CONTRATANTE no cumprimento de suas obrigações;
- b) alteração de escopo aprovada por Termo Aditivo;
- c) dependência de terceiros não vinculados à CONTRATADA;
- d) eventos de força maior ou caso fortuito.

6.4. As prorrogações decorrentes de responsabilidade da CONTRATANTE não implicarão acréscimo no valor contratado, salvo quando gerarem custos adicionais demonstráveis.

CLÁUSULA 7. GARANTIA

7.1. A CONTRATADA garante à CONTRATANTE que o Software será desenvolvido em conformidade com o escopo contratado e com as boas práticas de mercado.

7.2. A garantia terá prazo de 12 (doze) meses contados da entrega formal do Software, conforme aceite previsto na Cláusula 5.

7.3. Durante o período de garantia, a CONTRATADA se compromete a responder às solicitações de correção em até 5 (cinco) dias úteis, e a corrigir bugs críticos em até 10 (dez) dias úteis.

7.4. A garantia cobre exclusivamente:

- e) bugs e erros de lógica de programação;
- f) falhas de implementação em desacordo com o escopo;
- g) defeitos diretamente decorrentes do desenvolvimento realizado pela CONTRATADA.

7.5. Para fins deste contrato, define-se bug como: comportamento do software que diverge do escopo contratado, causando mau funcionamento de funcionalidade já entregue e aceita. Novas funcionalidades, melhorias e mudanças de regra de negócio não configuram bugs.

7.6. Não estão cobertos pela garantia:

- h) novas funcionalidades ou melhorias não previstas no escopo;
- i) alterações de layout ou regra de negócio posteriores ao aceite;
- j) integrações não previstas originalmente;
- k) modificações realizadas pela CONTRATANTE ou terceiros sem autorização da CONTRATADA;
- l) falhas em serviços de terceiros (APIs, SDKs, plataformas externas);
- m) falhas de infraestrutura não gerenciada pela CONTRATADA.

7.7. A garantia não caracteriza contrato de manutenção ou sustentação. Serviços evolutivos e de manutenção continuada poderão ser contratados separadamente.

CLÁUSULA 8. PROPRIEDADE INTELECTUAL

8.1. Após a quitação integral do contrato, a CONTRATADA cederá à CONTRATANTE todos os direitos patrimoniais sobre o código-fonte desenvolvido especificamente para este projeto.

8.2. A cessão somente ocorrerá após confirmação da quitação integral, mediante emissão de Termo de Cessão de Direitos.

8.3. Ficam expressamente excluídos da cessão: frameworks, bibliotecas de terceiros, componentes de mercado, ferramentas e tecnologias de uso geral utilizadas no desenvolvimento, que permanecem sujeitos às suas respectivas licenças.

8.4. Após a transferência dos direitos, a CONTRATANTE poderá utilizar, comercializar, licenciar, distribuir e explorar economicamente o software sem restrições.

CLÁUSULA 9. PUBLICAÇÃO E IMPLANTAÇÃO

9.1. A disponibilização do sistema em ambiente de produção ocorrerá somente após quitação integral do contrato.

9.2. A publicação em App Store, Google Play ou outras lojas ocorrerá somente após quitação integral do contrato.

9.3. Durante a execução do projeto, a CONTRATANTE terá acesso ao ambiente de homologação para acompanhar o desenvolvimento e realizar testes.

CLÁUSULA 10. RESCISÃO

10.1. O contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo, a qualquer tempo, mediante Termo de Rescisão assinado por ambas as partes.

10.2. Rescisão por iniciativa da CONTRATANTE: deverá efetuar o pagamento dos serviços executados até a data da rescisão, acrescido de multa de 15% (quinze por cento) sobre o saldo contratual remanescente, a título compensatório.

10.3. Rescisão por responsabilidade comprovada da CONTRATADA: a CONTRATADA deverá entregar os serviços executados, restituir proporcionalmente os valores referentes aos serviços não executados, e pagar multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato.

10.4. Em ambos os casos, antes da rescisão unilateral, a parte que a pretende deve notificar a outra formalmente, concedendo prazo de 15 (quinze) dias úteis para regularização ou acordo.

10.5. A multa prevista nesta cláusula tem caráter compensatório e substitui demais penalidades indenizatórias relacionadas ao mesmo fato gerador, ressalvados casos de dolo comprovado.

CLÁUSULA 11. SERVIÇOS E PLATAFORMAS DE TERCEIROS

11.1. A CONTRATADA não será responsável por falhas, indisponibilidades, alterações de políticas, limitações técnicas, suspensões ou encerramento de serviços prestados por terceiros.

11.2. Incluem-se, sem limitação: Apple, Google, Microsoft, Amazon, Meta, OpenAI, Anthropic, provedores de hospedagem, APIs, SDKs e gateways de pagamento.

11.3. Reprovações ou exigências das lojas de aplicativos que não decorram de erro de desenvolvimento não caracterizam inadimplemento da CONTRATADA.

11.4. A CONTRATADA, ao tomar conhecimento de problemas com serviços de terceiros que impactem o projeto, notificará a CONTRATANTE no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, apresentando alternativas quando disponíveis.

CLÁUSULA 12. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

12.1. A responsabilidade total da CONTRATADA fica limitada a 50% (cinquenta por cento) do valor total efetivamente pago pela CONTRATANTE no âmbito deste contrato.

12.2. A CONTRATADA não responderá por:

- n) lucros cessantes ou perda de faturamento;
- o) perda de oportunidade ou danos consequenciais;
- p) danos indiretos ou perda de clientes;
- q) perda de dados causada por terceiros ou por uso inadequado do sistema.

12.3. A limitação desta cláusula aplica-se às responsabilidades contratuais, extracontratuais, civis, tecnológicas e operacionais, nos limites da legislação brasileira.

CLÁUSULA 13. CONFIDENCIALIDADE

13.1. Ambas as partes obrigam-se a manter sigilo sobre todas as informações comerciais, técnicas, operacionais e estratégicas obtidas em razão deste contrato.

13.2. A CONTRATADA se compromete a não divulgar o nome da CONTRATANTE como cliente sem autorização expressa, ressalvado o uso genérico em portfólio (ex: "sistema para empresa do setor X").

13.3. As obrigações de confidencialidade permanecem vigentes durante a execução do contrato e por 2 (dois) anos após seu encerramento.

13.4. Excluem-se da obrigação de sigilo as informações que: (a) já eram de conhecimento público; (b) precisam ser divulgadas por determinação legal ou judicial.

CLÁUSULA 14. NÃO ALICIAMENTO

14.1. Durante a vigência contratual e por 1 (um) ano após seu término, nenhuma das partes poderá contratar, aliciar ou recrutar diretamente os colaboradores ou prestadores da outra parte que tenham participado diretamente deste projeto.

14.2. O descumprimento sujeitará a parte infratora ao pagamento de multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, sem prejuízo de perdas e danos adicionais comprováveis.

CLÁUSULA 15. PROTEÇÃO DE DADOS — LGPD

15.1. Cada parte responderá exclusivamente pelos atos praticados no âmbito de sua própria atuação como Controladora ou Operadora de dados pessoais, conforme Lei n.º 13.709/2018 (LGPD).

15.2. A CONTRATADA responderá apenas por incidentes comprovadamente decorrentes de falhas diretamente atribuíveis ao desenvolvimento realizado.

15.3. A CONTRATADA não responderá por incidentes decorrentes de: uso inadequado do sistema, compartilhamento indevido de credenciais, falhas de infraestrutura não gerenciada pela CONTRATADA ou atos de terceiros.

15.4. Em caso de incidente de segurança identificado pela CONTRATADA que possa envolver dados da CONTRATANTE, a CONTRATADA notificará a CONTRATANTE em até 48 (quarenta e oito) horas.

CLÁUSULA 16. FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO

16.1. Nenhuma das partes responderá por atrasos ou descumprimentos decorrentes de eventos fora de seu controle razoável, incluindo:

- r) indisponibilidade de provedores de nuvem ou telecomunicações;
- s) ataques cibernéticos em larga escala;
- t) falhas generalizadas de infraestrutura tecnológica;
- u) alterações regulatórias impostas por órgãos públicos ou plataformas essenciais ao projeto;
- v) eventos de força maior ou caso fortuito previstos na legislação brasileira.

16.2. Durante tais eventos, os prazos contratuais ficarão suspensos pelo período necessário à normalização. A parte afetada notificará a outra no prazo de 3 (três) dias úteis após o início do evento.

CLÁUSULA 17. MEDIAÇÃO E FORO

17.1. Em caso de controvérsia, as partes comprometem-se a buscar, primeiramente, solução amigável mediante negociação direta por até 15 (quinze) dias corridos após notificação formal.

17.2. Não havendo acordo, as partes poderão recorrer à mediação extrajudicial antes de qualquer medida judicial, o que é expressamente recomendado como alternativa mais célere e menos onerosa.

17.3. Persistindo o conflito, fica eleito o Foro da Comarca de [CIDADE/ESTADO] para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA 18. DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. Este contrato constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784 do Código de Processo Civil.

18.2. Alterações ao presente contrato somente terão validade mediante Termo Aditivo escrito e assinado por ambas as partes.

18.3. As partes reconhecem a plena validade de assinaturas eletrônicas e digitais realizadas por plataformas especializadas (ex: DocuSign, ClickSign, Gov.br).

18.4. O presente contrato não gera vínculo trabalhista, societário ou associativo entre as partes ou seus colaboradores.

18.5. A nulidade ou invalidade de qualquer cláusula não afeta as demais, que permanecem em pleno vigor.

18.6. Este contrato é regido pelas leis da República Federativa do Brasil.

ASSINATURAS

Por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor.

Local e Data: _____, ____ / ____ / ____

CONTRATANTE

Nome: _____

CPF: _____

CONTRATADA

Nome: _____

CPF: _____

TESTEMUNHAS

1ª Testemunha

Nome: _____

CPF: _____

2ª Testemunha

Nome: _____

CPF: _____

ANEXOS INTEGRANTES DESTE CONTRATO

Anexo I — Documento de Levantamento de Escopo e Requisitos (LER)